

●●● 상임감사위원

통 보

제 목 [11] 발주자 요구사항(CFSI)에 대한 이행방안 마련 필요

관 련 부 서 ◆◆◆ ■실

조 치 부 서 ◆◆◆ ■실

내 용

1. 업무 개요

◆◆◆는 국내 공급업체와 계약체결 이후 제작 및 납기 등이 계약 조건대로 이행 중인지 확인하고, 제작 과정에서 공급업체가 기술적·상업적으로 계약 조건을 준수하기 어려운 경우 이를 해소할 수 있도록 공급업체를 적극 지원하고 있다.

발주자의 요구사항은 Purchase Order, 공급자등록확인증(Qualification Document) 등의 형태로 요구사항이 명시되어 있으며, 국내 공급업체와의 공급계약서 내 ‘제품 수출에 필요한 사항’ 항목에 CFSI(위모조품 및 의혹자재, Counterfeit, Fraudulent, and Suspect Items) 관련 사항을 C of C(Certificate of Compliance)에 명시하도록 발주자 요건에 맞춰 선택적으로 포함시킴으로써 공급업체에 발주자 요구사항을 전달하고 있다.

또한 제작이 완료되면 공급업체 또는 ◆◆◆는 발주자 요구사항이 준수되었음을 보증하기 위해 C of C를 발행하여 발주자에게 납품서류와 함께 제출하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

발주자 요구사항 중 CFSI(Counterfeit, Fraudulent, and Suspect Items) 관리에 대한 요구사항은 아래와 같다.

PO General Instructions

2. Items provided should be inspected and free of Counterfeit, Fraudulent and suspicious Items(CFSI).

[Certificate of Conformance 요건]

If material is provided under the Purchase Order the Certificate shall have a statement certifying that the items provided have been inspected and free of Counterfeit, Fraudulent and suspicious Items(CFSI).

[Qualification Document 'Restrictions']

D, ◆◆◆C shall employ adequate measures for control of Counterfeit, Fraudulent and suspicious Items(CFSI), including any documentation provided to ☆☆ Enery Company.

자료: ◆◆◆-☆☆ 계약서 일부 발췌

즉, ◆◆◆는 CFSI 관리를 위한 방안을 수립하여 점검해야 하고, 발주자로 공급되는 모든 문서에 CFSI 문제가 없음을 C of C에 명시해야 한다.

따라서 ◆◆◆는 국내 공급사와 공급계약을 체결할 때에도 공급사에 CFSI에 문제가 없음을 보증(증명)하도록 요구하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ◆◆◆는 CFSI 관리를 위한 방안이 수립되어 있지 않고, 국내 공급업체와의 공급계약서 내 제1조 나항 ‘제품 수출에 필요한 사항’ 항목에 CFSI 관련 사항으로 C of C에 명시하도록 발주자 요건에 맞춰 선택적으로 포함시킴으로써 공급업체에 발주자 요구사항을 전달하고 있으나 일부 계약(PO▽▽▽▽▽▽▽ 및 PO▽▽▽▽▽▽▽)에서 CFSI 관련 사항을 명시하지 않은 사례가 확인되었다.

따라서 CFSI와 관련한 발주자 요구사항을 누락 없이 전달하기 위해서는, Q등급 및 A등급 기자재 공급사와의 공급계약서 제▽조(품질보증)에 CFSI 관리 방안을 명시하여 계약상대자가 발주자 요건을 인지하고 이행하도록 요구할 필요가 있다.

관계부서 의견 ◆◆◆ ■실은 감사 결과를 수용하고, 감사에서 제시한 사항

을 반영하여 국내 공급업체와의 공급계약서에 적절한 CFSI 관리방안을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ◆◆◆ 사장은 품질등급 기자재 제작사 및 공급사와의 공급계약서 제▽조(품질보증에 CFSI 관리방안을 명시할 수 있도록 표준 공급계약서를 개정하기)를 바랍니다.(통보)